



สัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศเพิ่มเติม

สัญญาทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

โดยที่รัฐบาลมีเจตจำนงจะส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และให้กลับมารับราชการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติสืบไป และเป็นหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่จะดำเนินการให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว รวมทั้งจัดการในเรื่อง เงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่ ก.พ. กำหนดให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชา ในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและควบคุมดูแลจัดการศึกษาสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไป ตามข้อความที่ระบุไว้ในสัญญานี้

และโดยที่ข้าพเจ้า.....เกิดเมื่อวันที่.....
เดือน.....พ.ศ. อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....บิดาชื่อ.....
มารดาชื่อ..... เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชา
ในต่างประเทศตามเจตจำนงดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าจึงขอทำสัญญาให้ไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ตามข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ข้อ 2 ข้าพเจ้าตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ค่าเดินทาง
ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่ ก.พ.กำหนดจาก
ผู้รับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุน ก.พ.” เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศจนกว่าจะสำเร็จ
การศึกษาตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนด

ข้อ 3 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ. ตามสัญญานี้ และในกรณีที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาจัดให้ข้าพเจ้าศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมในประเทศไทยก่อนเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ข้าพเจ้ายินยอมเข้าศึกษาและจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด

ข้อ 4 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ. ศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของ ก.พ. และของผู้รับสัญญาที่ได้กำหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติและหรือการใช้จ่ายเงินของนักเรียนในต่างประเทศ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญา และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำตักเตือนของผู้ที่ ก.พ. มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนในต่างประเทศด้วย

ข้อ 5 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิการรับทุน ก.พ.ก็ดี หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนดก็ดี หรือถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนสัญญาข้อ 3 หรือข้อ 13 วรรคสอง จน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาสั่งดให้ทุน ก.พ. หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน ก.พ. แก่ข้าพเจ้าก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุน ก.พ.ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุน ก.พ.ดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที

ข้อ 6 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ.ศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญากำหนด ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น

ข้อ 7 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 4 ข้อ 6 ในประการหนึ่งประการใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับโทษตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ว่าด้วยการควบคุมการศึกษาและความประพฤติของนักเรียนในต่างประเทศ

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 6 โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้าหรืออยู่ศึกษาในสถานศึกษาที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ.ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุน ก.พ.ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที

ข้อ 8 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ. ศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ หากข้าพเจ้าได้รับโทษให้กลับประเทศไทย หรือ ก.พ.หรือผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้ข้าพเจ้าคงอยู่ศึกษาต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก.พ. หรือผู้รับสัญญา มีอำนาจสั่งให้ข้าพเจ้ายุติหรือเลิกการศึกษาและหรือสั่งให้ข้าพเจ้าเดินทางกลับประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาจะสั่งดให้ทุน ก.พ. แก่ข้าพเจ้าเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษาหรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวนี้ด้วยก็ได้

ข้อ 9 เมื่อ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนดให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรมใดเมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.กำหนดไว้แล้ว ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนดให้ และจะรับราชการอยู่ต่อไปอีกในกระทรวง ทบวง กรม นั้น และหรือกระทรวง ทบวง กรมอื่นที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญาเห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ.ตามสัญญา หรือระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการในระหว่างศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญา นี้ ทั้งนี้ สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน

และโดยที่ข้าพเจ้ายังมีข้อผูกพันกับผู้รับสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะต้องเข้ารับราชการให้ครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชา.....ฉบับลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ด้วย ดังนั้น การเริ่มนับเวลาเข้ารับราชการตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงตกลงให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับราชการตามสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชา..... ดังกล่าวนี้นี้ครบถ้วนแล้ว เป็นต้นไป

ข้อ 10 ถ้าข้าพเจ้าไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนดก็ดี หรือไม่ยอมเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนดให้ก็ดี หรือข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดจน ก.พ.หรือผู้รับสัญญาสั่งให้ข้าพเจ้ากลับประเทศไทยก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ. ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุน ก.พ. ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที

ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ 9 แห่งสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ.ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ. และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามิเหตุผลอันสมควรให้ข้าพเจ้าพ้นความรับผิด

ถ้าการที่ข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือออกจากราชการก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วย และ ก.พ.และกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ถ้าในระหว่างเวลาสามปีนับแต่วันที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนดให้เข้ารับราชการ หรือวันที่ข้าพเจ้าได้ออกจากราชการ ข้าพเจ้าไปทำงานในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน และประโยชน์อย่างอื่นสูงกว่าเงินเดือนที่ข้าพเจ้าได้รับจากกระทรวง ทบวง กรม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ. และเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ.และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรให้ข้าพเจ้าพ้นความรับผิด

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จน ก.พ.หรือผู้รับสัญญาสั่งให้ข้าพเจ้ากลับประเทศไทยนั้น ถ้าข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญากำหนดให้แล้ว ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวในวรรคแรก

ข้อ 11 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนี้สินหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือไม่ก็ตาม ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้หรือในระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่ในต่างประเทศโดยต่อเนื่องกับเวลาดังกล่าว รวมทั้งระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นเป็นการจำเป็นหรือสมควรที่จะออกเงินทรองจ่ายเพื่อชำระหนี้สินหรือปลดเปลื้องความรับผิดแก่บุคคลภายนอกแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับสัญญาออกเงินทรองจ่ายเพื่อการดังกล่าวไปก่อนได้ แม้จะมีได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อนก็ตาม และให้ถือว่าเงินจำนวนที่ผู้รับสัญญาได้ออกทรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้รับสัญญา ซึ่งข้าพเจ้าจะชดใช้ให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา

ข้อ 12 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากผู้รับสัญญาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใดๆ หรือผู้รับสัญญาได้ออกเงินทรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ของข้าพเจ้าอันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายเป็นทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินจำนวนที่ข้าพเจ้าได้รับไป หรือที่ผู้รับสัญญาได้ออกทรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้รับสัญญาซึ่งข้าพเจ้าจะชดใช้ให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา

ข้อ 13 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติซึ่งผู้รับสัญญาเห็นสมควรมาทำสัญญาค้ำประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่ผู้รับสัญญากำหนด และในกรณีที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ

ในกรณีผู้ค้ำประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกันตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมตายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ำประกันรายใหม่จะต้องค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเดิมทุกประการ และหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญาซึ่งผู้รับสัญญาจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้

ลงนาม.....ผู้ให้สัญญา
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

รับสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศเพิ่มเติม ตามที่

.....ให้ไว้ข้างต้น

ลงนาม.....ผู้รับสัญญา
(.....)

เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้รับมอบอำนาจ